# ORDEM DE MISSÃO

Número da missão:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr/Sra | DEBORA CRISTINA | Empresa | Magius Metalúrgica Industrial | Setor de atividade | | Número do pedido | |
| Cargo | QUALIDADE | Endereço | R. David Campista, 1385 | Destinatário da fatura | debora.cristina@magius.com.br / sac@magius.com.br | | |
| email | debora.cristina@magius.com.br | | | Email/endereço para faturamento | sac@magius.com.br | | |
| Tel | 5541 9785-1441 | CNPJ | 81.312.894/0001-57 | | debora.cristina@magius.com.br | | |

A empresa subscrita solicita a TRIGO BRASIL SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS LTDA, doravante TRIGO, para realizar uma missão de acordo com os seguintes detalhes: Local CATALÃO - GO Localização JOHN DEERE - CATALAO

Tipo de missão ☐ Host ☐ Fornecedor Data de início

Nome da peça Número da peça Hora de início

Razão Fim da missão

(quantidade, data, forma de entrega, identificação, etc ...)

Descrição da operação:

Anexos fornecidos: ☐ Instrução de trabalho TRIGO ☐ Imagens/Vídeo ☐ Faixa Complementar ☐ Peça (s) de referência

| | SIM | NÃO | *Em caso afirmativo, descreva as precauções a serem tomadas e/ou detalhe (s) especificidade(s):* |
|---|---|---|---|
| Precaução S/R parte (s) | ☐ | ☐ | |
| Precaução sobre aparência da(s) Peça(s) | ☐ | ☐ | |
| Marcação de peças | ☐ | ☐ (1) | Cor: Posição: |
| Treinamento(s) e/ou autorização(ões) | ☐ | ☐ | |
| Reembalagem específica | ☐ (2) | ☐ | |
| Relatório específico (com taxas) | ☐ | ☐ | |

## Relatórios de missão

Observe que todos os relatórios padrão em relação a esta ordem de missão podem ser encontrados em nosso portal do cliente TRIGO:

***https://portal.trigo-group.com/login***

*(1) Ao marcar esta caixa, você recusa a marcação individual das peças inspecionadas e/ou retrabalhadas (2) Descrição ou faixa de reembalagem obrigatória*

A Missão será executada de acordo com e sujeita a (i) os Termos e Condições Gerais do TRIGO (doravante "TCG") disponíveis via https://www.trigo-group.com/en/general-terms-and-conditions, a menos que acordado de outra forma no contrato, e (ii) esta Ordem de Missão, que contém as regras que se aplicam aos Serviços a serem executados pelo TRIGO. A assinatura desta Ordem de Missão implica a adesão total e completa ao TCG, a menos que acordado de outra forma em um contrato separado. Se houver qualquer conflito entre esta Ordem de Missão e os termos e condições do TCG, as disposições desta Ordem de Missão prevalecerão. Quaisquer termos e condições gerais do Cliente, independentemente do documento em que estejam listados, são nulos e sem efeito. O cliente reconhece que o uso de um número de pedido de compra pela TRIGO não implica a aceitação de quaisquer termos e condições no pedido de compra que são considerados nulos e sem efeito. O cliente reconhece que, se Trigo tiver permissão para iniciar a missão sem ter recebido uma versão assinada desta ordem de missão, suas condições serão apicáveis mesmo assim.

A TRIGO deve usar todos os esforços razoáveis para realizar os Serviços com habilidade e cuidado. A TRIGO manterá em todos os momentos a responsabilidade e a autoridade hierárquica e disciplinar sobre seu pessoal. As partes reconhecem expressamente que os requisitos do cliente final são essenciais para a missão. O Cliente se compromete a fornecer ao Cliente Final uma descrição exaustiva da Instrução de Trabalho conforme fornecida à TRIGO para validação. As obrigações da Trigo permanecerão estritamente limitadas à execução dos Serviços com base nas Instruções de Trabalho validadas pelo Cliente Final. A TRIGO reserva-se o direito de ajustar a Instrução de Trabalho com base nas alterações do Cliente Final, práticas da indústria e/ou padrões automotivos. Qualquer alteração na Instrução de Trabalho feita pelo Cliente Final não pode justificar o cancelamento da Missão e/ou desconto. Em todo o caso, as Instruções de Trabalho relativas à velocidade de classificação e/ou estimativas de quantidade fornecidas antes da execução dos Serviços, sejam fornecidas pelo Cliente, pelo Cliente Final ou pela própria TRIGO, são consideradas estritamente indicativas e, portanto, são fornecidas sem quaisquer garantias e/ou responsabilidades de qualquer natureza . O cliente reconhece que a obrigação da TRIGO sob esta Ordem de Missão constitui um acordo de meios e não de resultados.

Se o Cliente responsabilizar um terceiro (por exemplo, Cliente Final, Seguradora, etc.) pela causa raiz da classificação, conforme descrito acima ou outra causa, isso não afeta a obrigação do Cliente de compensar a TRIGO pelos Serviços realizados. Uma vez que esta Ordem de Missão seja assinada, o Cliente pode expandir e/ou estender a Missão em curso, ou solicitar outra Missão, por simples e-mail, caso em que a expansão/extensão será realizada nas condições mencionadas nesta Ordem de Missão.

Qualquer reclamação a respeito de uma Missão deve ser feita por correio registrado com aviso de recebimento no mais tardar cinco (5) Dias Úteis após o Relatório a que se refere a reclamação (ou após a data da descoberta do defeito, se nenhum Relatório for considerado necessário), sob pena do Cliente concordar com o trabalho e renunciar a qualquer reclamação a respeito. O cliente não tem o direito de invocar uma reclamação para reter o pagamento dos serviços.

Na medida do permitido pela lei aplicável, a responsabilidade da Trigo e suas afiliadas será limitada aos custos diretos devidamente justificados resultantes de violações de suas obrigações que já estão cobertas pelo seu seguro. Salvo comprovação em contrário pelo cliente, a Trigo não será responsabilizada na ausência de "marcação de unidade" nas peças que estão sujeitas aos serviços. A Trigo não será responsável perante o cliente por danos indiretos consequenciais, exemplares, incidentais ou punitivos, tais como perdas financeiras, perda de lucros ou receitas, perda de boa vontade, falha em realizar economias antecipadas e reclamações de terceiros. Em nenhuma circunstância, a responsabilidade agregada anual da Trigo excederá um valor máximo agregado de 10% do volume de negócios anual feito com a pessoa jurídica específica do Cliente solicitando Serviços da TRIGO, independente do número de missões, exceto por morte ou dano pessoal.

Se o pagamento pontual não for feito conforme mencionado acima, TRIGO terá o direito de cobrar do Cliente, o seguinte, o que representa todos os custos e despesas razoáveis incorridos pela TRIGO na cobrança de quaisquer somas devidas: (1) juros sobre o valor em atraso na taxa de 10% ao ano a partir da data de vencimento do pagamento (sendo a data de pagamento indicada na fatura) até o pagamento integral, seja antes ou depois de qualquer julgamento, e, (2) um valor fixo para custos de recuperação de dez por cento (10 %) das faturas em atraso, e, (3) uma compensação fixa para honorários advocatícios de 10% para cobranaçs extrajudiciais e 20% para judiciais.

Em caso de qualquer litígio decorrente de ou em conexão com o pagamento das faturas emitidas com base nesta Ordem de Missão, as Partes escolhem a lei aplicável e o foro competente da seguinte forma: se o Cliente tiver a sua sede social em no país da sede da Trigo, as Partes concordam que a legislação desse país se aplicará a esta Missão ou a qualquer missão anterior. Qualquer controvérsia a respeito desta Missão ou de qualquer missão anterior será levada exclusivamente ao Tribunal competente da sede da Trigo. Ou, se o Cliente tiver sua sede social fora do pais da sede da Trigo, tendo em conta o contexto internacional do litígio, as partes optam por uma lei neutra e um foro, como se segue: (1) Em conformidade com o artigo 3.1 do Regulamento no 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre o lei aplicável às obrigações contratuais, as Partes concordam que a lei belga se aplica a esta Missão ou a qualquer missão anterior, e (2) Em conformidade com o artigo 25 do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012, as Partes concordam em levar qualquer litígio exclusivamente ao Tribunal Comercial de Bruxelas, Bélgica, com exclusão de todos os outros locais. As Partes, por meio deste, se submetem de forma explícita e irrevogável à jurisdição exclusiva do Tribunal, conforme designado neste artigo, para os fins especificados e renunciam, na medida máxima permitida por lei, a alegação de foro incompetente.

## Condições de preços

Os custos desta ordem de missão são válidos por um ano a partir da data de assinatura desta. Todos os preços indicados incluem os impostos.

| **Moeda: BRL** | **HH / 1° TURNO** | **ADICIONAL 2° TURNO** | **ADICIONAL 3° TURNO** | **Sábados / Domingos / Feriados** |
|---|---|---|---|---|
| **Rate Inspeção/Hora:** | | 25% | 75% | 100% |
| | | 25% | 75% | 100% |
| | | 25% | 75% | 100% |

**Condição de Pagamento:** 28 ddl

**TAX. ADM.**: +30%

**Faturamento:** semanal

**Despesas de Viagens / Deslocamentos:** 1,50/km

**Tempo de viagem:** Rate * Número de funcionários * Hora

**Acomodações:** valor gasto + 30%

**Acessórios e equipamentos:** valor gasto + 30% + taxa de impostos

Quaisquer custos adicionais resultantes de circunstâncias excepcionais fora do controle da TRIGO serão faturados separadamente mediante aviso prévio.

Assinatura do cliente e carimbo da empresa

*Data :*



Company Use